

Zmluva číslo 12/2026

**o prenájme nebytových priestorov uzatvorená
v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov, v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Malacky
s účinnosťou od 1. januára 2024 a Vnútného predpisu ZŠ Dr. Jozefa Dérera Malacky
o podmienkach nájmu nebytových priestorov a ostatného majetku:**

Čl. I Zmluvné strany

1. Prenajímateľ: Základná škola Dr. Jozefa Dérera
Ul. gen. M. R. Štefánika 7
901 01 Malacky
v zastúpení: Mgr. Katarína Habová, riaditeľka školy
IČO: 31811493
telefón: 034/7722281
2. Nájomca: Martin Zervan
Ferdiša Kostku 2429/8
901 01 Malacky

Základná škola Dr. J. Dérera v Malackách	
Dátum: 2.1.2026	
Číslo zápisu: 12/2026	Číslo spisu: 1/2026
Vybavuje: ekonomika	Prílohy:

Čl. II Predmet zmluvy

1. Prenajímateľ ako správca nehnuteľnosti dáva nájomcovi za nižšie uvedených podmienok do užívania tieto nebytové priestory na Základnej škole Dr. Jozefa Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky:
- nová telocvičňa
 - šatne
 - sociálne zariadenie
2. Nájomca bude užívať nebytové priestory mimo vyučovacích hodín na športovú činnosť – basketbal - nasledovne:
- nedeľa od 15.00 do 17.00 hod.

Čl. III Doba nájmu

1. Nájom je uzatvorený na dobu určitú v čase od 07.01.2026 – 26.06.2026.
2. Doba prenájmu môže byť predĺžená len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán, uzatvorenej najneskôr ku dňu ukončenia jej platnosti.
3. Zmluvné strany môžu ukončiť túto zmluvu kedykoľvek v priebehu jej platnosti písomnou dohodou.
4. Prenajímateľ si vyhradzuje právo v prípade nedodržania ustanovení zmluvy túto jednostranne vypovedať.

Čl. IV

Cena za nájom a spôsob úhrady

1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca uhradí prenajímateľovi nájomné na základe vystavenej faktúry podľa skutočne využitých hodín v telocvični bankovým prevodom po vystavení faktúry školou na príjmový účet školy: SK _____ Suma nájomného je 15,00 €/hod.
2. V nájomnom je zahrnutá i úhrada za služby spojené s nájomom nebytového priestoru (úhrady za energie, vodu a odvádzanie odpadových vôd, odvoz komunálneho odpadu, upratovanie priestorov, zabezpečenie otvorenia a uzatvorenia priestorov, prípadné požičanie športového náradia).
3. V prípade omeškania nájomcu s platením nájomného a úhrad za služby spojené s užívaním nebytového priestoru sa aplikuje ustanovenie § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka v spojení s § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú zákonné úroky z omeškania.
4. Nedodržanie termínu platby sa bude považovať za jednostranné porušenie zmluvy zo strany nájomcu, prenajímateľ odstúpi od zmluvy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ má právo cenu nájmu primerane upraviť, ak dôjde k zmene niektorej skutočnosti, ktorá má vplyv na výšku ceny nájmu (napr. zdraženie energií, zmena VZN mesta a pod.) Prenajímateľ je povinný písomne informovať nájomcu o zvýšení cien minimálne 30 dní pred dňom ich účinnosti.

Čl. V

Práva a povinnosti prenajímateľa

4. Prenajímateľ zodpovedá za otvorenie a uzamknutie prenajatých priestorov.
5. Prenajímateľ odovzdá nájomcovi nebytové priestory v stave spôsobilom na ich užívanie podľa tejto zmluvy. Nájomcovi je stav priestorov známy.
3. Prenajímateľ je oprávnený požadovať prístup do prenajatých priestorov za účelom zistenia, či je využívanie priestorov v súlade s touto zmluvou.

Čl. VI

Práva a povinnosti nájomcu

1. Nájomca je zodpovedný za dodržiavanie všetkých platných predpisov z oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci. Zodpovedá tiež za dodržiavanie hygienických predpisov, za všetky škody, ublíženia na zdraví, ktoré vznikli nedodržaním platných predpisov v plnom rozsahu.
2. Nájomca sa zaväzuje využívať prenajaté priestory výlučne v rozsahu a na účel uvedený v Článku II a ďalších dohodnutí tejto zmluvy a tiež v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na predmet zmluvy.
3. Nájomca sa zaväzuje dodržiavať tieto usmernenia:
 - každá činnosť v telocvični bude realizovaná jedine pod zodpovedným dozorom;
 - nájomca uhradí všetky prípadne vzniknuté škody, a to fyzicky aj finančne;
 - nájomca má povolené vstupovať do priestoru budovy len počas prenajatých hodín plus

primeraný čas (cca 15 - 20 min.) po čase prenájmu - čas potrebný na prezlečenie, osprchovanie a pod.). Vstup do budovy v iný čas ako je doba prenájmu je možný len so schválením od prenajímateľa. Nesplnenie alebo porušenie týchto podmienok je považované za jednostranné porušenie zmluvy zo strany nájomcu a dôvod na okamžité odstúpenie prenajímateľa od zmluvy.

4. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi každú zmenu svojej právnej subjektivity, ako skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť zmluvný vzťah.
5. Po ukončení nájmu je nájomca povinný vrátiť užívané priestory v takom stave, v akom ich prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie. Pokiaľ táto zmluva nevyčerpáva všetky práva a povinnosti zmluvných strán, platia ustanovenia podľa Občianskeho zákonníka.

Čl. VII

Záverečné ustanovenia

1. K zmene dohodnutých podmienok môže prísť len vzájomnou dohodou, formou písomného dodatku podpísaného obidvoma stranami alebo pokiaľ to vyplýva zo zmien platných právnych predpisov.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu o nájme nebytových priestorov riadne prečítali, porozumeli jej, nemajú námietky voči jej forme a obsahu, vyhlasujú, že ju neuzatvorili v tiesni ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch a po jej podpise jeden rovnopis dostane nájomca a jeden prenajímateľ.

Malacky 02.01.2026

.....
riaditeľ školy

.....
nájomca